J.C y C. Nº 9
Expte. Nº 41481/99

SINDICO CONTESTA TRASLADO

SEÑORA JUEZ:

FEDERICO RUBEN DIARTE, C.P.N. CUIT N° 20-13636691-3, con el patrocinio letrado de la Dra. **MARIA BELEN SILVA,** abogada, MP Nº 9643, CUIT 27-32729227-2, domicilio electrónico en CUIF NRO. 1911, por la representación acreditada, en autos caratulados: ***"MEZA ALICIA BEATRIZ, GOMEZ CARLOS ALBERTO Y PAVON GUMERSINDO C/ EMPRESA CONSTRUCTURA EVISA S.A S/PEDIDO DE QUIEBRA" EXPTE. Nº 41.481,*** a V.S. respetuosamente decimos:

I.-Que vengo por este acto a contestar el traslado del recurso de nulidad y apelación, en legal tiempo y forma, cuyo traslado se confiriera a la sindicatura por Auto N° 1503 de fecha 05 de mayo de 2025, incluido en el libro de notificaciones el día 08/05/2025.-

II.-Se Solicita desde ya el rechazo de los recursos, con costas.-

III.- Que la recurrente interpone recurso de nulidad y apelación contra la Resolución N° 32 de fecha 23/04/2025.

Se pretende sintetizar los argumentos del recurso que se contesta seguidamente, y en lo que respecta a los hechos concretos, expresa lo siguiente: *Que posee desde el 10 de Enero de 1990; que como prueba presenta copias de los planos de mensura de los inmuebles; que inició un juicio de prescripción y el mismo concluyó en forma anormal por caducidad de instancia; que se iniciaría una nueva acción; que fueron vendidos por la empresa EVISA S.A., antes de la sentencia de quiebra; que posee justo titulo y buena fe.*

La Sra. Juez oportunamente, y en forma anterior al recurso de nulidad y apelación que respondemos, ha requerido al recurrente que presente la documentación que fueron exhibidas al Oficial de Justicia y a la Sindicatura para evaluar el titulo y la calidad que revisten.

Requiere también que informe respecto del estado del juicio de prescripción.

IV.-La Sra. Juez consigna en los Considerandos de la Resolución en crisis que el supuesto poseedor solamente adjuntó copias de planos de mensura; promovió juicio de prescripción y caducó; destaca que no inició un nuevo juicio de prescripción.

También señala la Sra. Juez que en atención a la Sentencia de quiebra, fechada el 14/08/2.000, se ordenó la realización del pasivo; se publicaron los Edictos en el Boletín Oficial, **el que tiene efecto erga omnes**; se presentó informe general; se encuentra determinado la composición del activo y pasivo.

Que pesaba sobre el recurrente la presentación de la documentación que corroborara la posesión que invoca. Como señala la Sra. Juez, únicamente presentó como documentación que podría abonar la postura del recurrente, copias de mensuras con fecha que no acreditan los años de posesión que alega.

Con respecto al boleto de compra venta Boleto de compraventa de fecha 10/01/1990 el mismo se habría celebrado entre la empresa EVISA y la Sra. Nicolasa Vera, en el mismo no tuvo participación la Sra. Ramona del Carmen Lovato, por lo tanto no acredita la posesión que invoca esta ultima.-

Expresa la Sra. Jueza que:"*Asimismo, expresa haber promovido un juicio de prescripción, sin proporcionar datos concretos acerca de la fecha en que lo inició y bajo que número de expediente, tampoco adjunta documental al respecto, sólo refiere que el mismo ha finalizado por caducidad. En cuanto a la iniciación de un nuevo trámite de prescripción*

adquisitiva en relación al bien objeto de la presente liquidación, refiere que a la brevedad lo instará, sin que a la fecha surja que se haya concretado."

De lo transcripto resulta claro que el mismo recurrente considera que el debate sobre la posesión debe tramitarse en el respectivo juicio de prescripción, dado que manifiesta que el primer juicio de prescripción que inicio concluyo por caducidad de la instancia, y el segundo aun no lo ha iniciado.

Existe un pleno reconocimiento de la recurrente que el debate de la prescripción que invoca debe tramitarse a través de la acción declarativa de prescripción adquisitiva, así lo pone de manifiesto con el primer juicio iniciado (que caducó) y un segundo, que no fue iniciado.

Existe una verdadera contradicción en el comportamiento de la recurrente toda vez que por un lado manifiesta que optó por lograr el reconocimiento de su posesión en el respectivo juicio de prescripción y concomitantemente pretende abrir el debate de la posesión en el proceso falencial.

No existe contradicción en las Resoluciones Nro. 33y Nro.32 dado que probada la posesión en el Lote N° 2 el mismo fue excluido de la subasta, pero al no acreditarse en los Lotes 3,4 y 5 no corresponde debatirse en el proceso falencial los derechos posesorios del recurrente, que para ello cuenta con el juicio de prescripción.

Para ser mas concreto V.E., para que sea reconocida la posesión y que se suspendan las subastas de los inmuebles ordenados en autos, se debió necesariamente acreditar debidamente, con la documentación que la Sra. A-quo requirió que presente en autos, por lo tanto no se encuentra debidamente cuestionada la Resolución recurrida, porque la posesión se encuentra invocada pero no probada.-

PETITORIO: Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1) Tenga por contestado por la sindicatura el traslado que se confiriera a la sindicatura por auto nro. 1503 de fecha 05 de mayo de 2025, en legal tiempo y forma.-

Proveer de conformidad.- Será Justicia.-

FDO. ELECTRONICAMENTE DRA.MARIA BELEN SILVA MP.9643.-

FDO. ELECTRONICAMENTE C.P.N. FEDERICO RUBEN DIARTE CUIT N° 20-13636691-3- Síndico.-